

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2555/2541

บริษัท ชิกน่า พรอปเพอร์ตี้ แอนด์ แคส
ชวลดี อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัท กา รุ ด้า อินโดนีเซียน แอร์เวย์
จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 623, มาตรา 623 วรรคหนึ่ง, มาตรา 625, มาตรา 880
วรรคหนึ่ง

เมื่อปรากฏว่าสินค้าประตูดัตช์โนมัติซึ่งจำเลยเป็นผู้ขนส่งได้สูญหายไปบางส่วน และจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า การสูญหายดังกล่าวเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเองหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง เช่นนี้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าประตูดัตช์โนมัติสูญหายไปบางส่วนดังกล่าวต่อผู้รับตราส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ข้อกำหนดในใบตราส่งที่ว่าในกรณีที่ความเสียหายต่อสินค้าที่สามารถเห็นได้ บุคคลที่มีสิทธิรับสินค้าจะต้องทำคำร้องเรียนต่อผู้ขนส่งเป็นหนังสืออย่างช้าที่สุดภายใน 14 วัน จากวันรับสินค้านั้น เป็นข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่ง เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ข้อความดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 เมื่อปรากฏว่าชิ้นส่วนของสินค้าสูญหายไป ผู้รับตราส่งได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่รายงานความเสียหายของคลังสินค้า ทำรายงานความเสียหาย

ของสินค้าไปแล้ว ถือไม่ได้ว่าผู้รับตราส่งได้รับสินค้าเอาไว้แล้วโดย ไม่อิดเอื้อนความ
รับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งจึงไม่สิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 623 วรรคหนึ่ง จำเลยผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าต่อ
ผู้รับตราส่ง และโจทก์ได้ชี้ชัดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้รับตราส่งในฐานะผู้รับ
ประกันภัยไป โจทก์ยอมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้รับตราส่งมาเรียกร้องเอาค่าเสียหาย
จำนวนดังกล่าวจากจำเลยได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 880 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 39,411.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 36,876.68 บาทนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า บริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัดผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้
จำเลยทราบถึงการสูญหายของสินค้าภายใน 14 วัน นับแต่วันรับสินค้าตามเงื่อนไข
ในใบตราส่ง ทั้งรับสินค้าไปโดยไม่อิดเอื้อน จำเลยจึงพ้นความรับผิด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 36,876.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2538จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,535.27 บาท

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าประตูดัดโนมัติจากบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ซึ่งสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวจากบริษัทไคเทค เอส.พี.เอ.ประเทศอิตาลี และบริษัทดังกล่าวได้จ้างบริษัทเมอร์ซารีโอ เอส.อาร์.แอล. เป็นผู้ขนส่ง แล้วบริษัทเมอร์ซารีโอ เอส.อาร์.แอล.ได้จ้างจำเลยเป็นผู้ขนส่งอีกทอดหนึ่งโดยจำเลยเป็นผู้ขนส่งสินค้าดังกล่าวทางเครื่องบินจากประเทศอิตาลีมายังประเทศไทย เมื่อสินค้าดังกล่าวถูกส่งมาถึงกรุงเทพมหานครแล้ว ปรากฏว่าพลาสติกซึ่งห่อหุ้มสินค้ามีการฉีกขาด และสินค้าบางส่วนหายไป บริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัดได้ติดต่อขอรับสินค้าดังกล่าวไปแล้ว และโจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด เป็นเงิน 36,876.68 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้แก่โจทก์หรือไม่ เห็นว่าในปัญหาที่ว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าที่จำเลยเป็นผู้ส่งเพียงใดนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 บัญญัติว่า ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชักช้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั่นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าสินค้าประตูดัดโนมัติซึ่งจำเลยเป็นผู้ขนส่งได้สูญหายไปบางส่วนและจำเลยไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการสูญหายดังกล่าวเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั่นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของบริษัทไคเทค เอส.พี.เอ.ผู้ส่ง หรือบริษัทไฮ-โปรเจค 1990

จำกัด ผู้รับตราส่ง เช่นนี้ จำเลยก็ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าประตูดัดโน้มติสูญหายไปบางส่วนดังกล่าวต่อบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ผู้รับตราส่ง

ข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่า ใบตราส่งเอกสารหมาย จ.2ข้อ 12(เอ) มีข้อกำหนดว่า ในกรณีที่ความเสียหายต่อสินค้าที่สามารถเห็นได้ บุคคลที่มีสิทธิรับสินค้าจะต้องทำคำร้องเรียนต่อผู้ขนส่งเป็นหนังสืออย่างช้าที่สุดภายใน 14 วัน จากวันรับสินค้า ดังนั้น เมื่อบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ผู้รับสินค้าไม่ได้ทำคำร้องเรียนเป็นหนังสือต่อจำเลยภายใน 14 วัน นับแต่วันรับสินค้าไปเช่นนี้จำเลยย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นข้อความยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่ง ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทใด เทค เอส.พี.เอผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบเช่นนั้น ข้อความดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 ส่วนที่จำเลยต่อสู้ว่าบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ผู้รับตราส่ง ได้รับสินค้าเอาไว้แล้วโดยไม่อิดเอื้อนและได้ชำระค่าระวางพาหนะกับทั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งย่อมสิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 623 วรรคแรก นั้นเห็นว่า บริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ผู้รับตราส่ง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรและนายจรรยาศักดิ์ พรหมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่รายงานความเสียหายของคลังสินค้า ทำรายงานความเสียหายของสินค้าไว้ตามตราส่งได้รับสินค้าเอาไว้แล้วโดยไม่อิดเอื้อนความรับผิดชอบของจำเลยผู้ขนส่งจึงไม่สิ้นสุดลง เมื่อจำเลยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้าต่อบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ผู้รับตราส่ง และโจทก์ได้ชี้ชัดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด ในฐานะผู้รับประกันภัยไปแล้วเช่นนี้โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของบริษัทไฮ-โปรเจค 1990 จำกัด มาเรียกร้องเอาค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวจากจำเลยได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 880 วรรคแรก

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อมร วีรวงศ์-อุดม มั่งมีดี-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>